



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile

composta dai signori magistrati

Dott. Giuseppe Lo Sinno	Presidente,
Dott.ssa Antonella Miryam Sterlicchio	Consigliere,
Dott.ssa Carla Santese	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II° grado iscritta al n. **3528/2022** del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 15.11.2022 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge 17.07.2020 n. 77 e vertente

tra

Parte_1 (già *Parte_1* - cf. *P.IVA_1* , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in *Pt_1* ed ivi elettivamente domiciliata in Corso d'Italia n. 102, presso lo studio dell'avv. Nicoletta Gervasi (c.f. *C.F._1*), che la rappresenta e difende come da procura estesa in calce all'atto di citazione in appello

- appellante -

e

Controparte_1

Oggetto: Indebito soggettivo – indebito oggettivo

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

All'udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 15.11.2022, tenutasi con modalità cartolare, nessuno ha concluso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, l' *Parte_1* (già *Parte_1* – di seguito *Parte_1*) aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 10940/2014 emesso dal tribunale di Roma, notificato in data 21.7.2014 da *Controparte_1* , quale titolare della ditta individuale denominata *Organizzazione_1* , con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma complessiva di euro 155.977,00, oltre interessi legali.

Si era costituito in giudizio *Controparte_1* , nella predetta qualità, che aveva chiesto il rigetto dell'opposizione.

Con sentenza n. 19256/2021, pubblicata in data 13.12.2021, il Tribunale di Roma, aveva rigettato l'opposizione, condannando l'Associazione alla refusione delle spese di lite.

Con atto di citazione ritualmente notificato, l' *Parte_1* ha proposto appello avverso tale decisione, impugnando la sentenza di primo grado con un unico articolato motivo di gravame.

Controparte_1 , pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.

All'udienza di prima comparizione del 19.10.2022, tenutasi con modalità cartolare, nessuno ha presenziato e la causa è stata rinviata, ex art. 348 c.p.c., all'udienza del 15.11.2022.

In tale data, l'appellante non ha depositato memorie così come stabilito con il decreto che ha disposto la trattazione scritta del procedimento ed il Collegio ha trattenuto la causa in decisione senza termini.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata l'improcedibilità del presente appello.

Come è noto, a seguito della novella introdotta dall'art. 89 della legge n. 353/90, che ha abrogato il disposto dell'art. 357 c.p.c. (che sanciva la reclamabilità al collegio dell'ordinanza emessa ai sensi del secondo comma dell'art. 348 c.p.c. dall'istruttore), ogni declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello, per il suo carattere definitivo e decisorio, deve essere emessa con sentenza (così Cass. 8.7.2004 n. 12636 che ha sottolineato che, se tale decisione viene assunta con ordinanza, a questa deve essere comunque riconosciuta natura di sentenza, dovendosi dare prevalenza alla sostanza sulla forma).

Ciò detto, si ricorda che l'art. 348 c.p.c. stabilisce che se l'appellante non si costituisce nei termini ovvero, pur se costituito nei termini, non compare neppure alla nuova udienza di rinvio fissata a seguito della sua mancata comparizione alla prima udienza, l'appello deve essere dichiarato improcedibile anche d'ufficio e si osserva che la *ratio* di tale norma è quella di sanzionare il disinteresse dell'attore /appellante, che è tenuto a coltivare il giudizio se ha interesse alla decisione e che può evitare la dichiarazione di improcedibilità comparendo alla nuova udienza fissata all'uopo dal giudice.

Con riferimento al caso di specie, si rileva che l'odierna parte appellante non è comparsa né all'udienza del 19.10.2022, fissata come prima comparizione, né a quella successiva del 15.11.2022.

Nulla va disposto in relazione alle spese di lite del presente giudizio in considerazione della contumacia dell'appellato.

Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.

P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1 avverso la sentenza n. 19256/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 13.12.2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:

- dichiara l'improcedibilità dell'appello;
- nulla per le spese di lite.

Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.

Così decisa in Roma il 15.11.2022

Il Presidente,

(dr. Giuseppe Lo Sinno)

Il Consigliere est.

(dr.ssa Carla Santese)